ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 ޖަނަވަރީ 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ޑޮލަރ ހޮޔަން ޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަކީ ބަދަލުގައި ކުރެވުނު ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާ ނުލާ ކަމަށާއި، ދޭތެރޭސަރި އެސްޓޮޕަލްގެ ޤަވާޢިދުންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކަސްޓަމަރު ފީޗަރު ނިކުތާ ގެޓޯގެ ހުރަހެއްވެސް ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަޤީޤީ ވަގުތަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކޭނަމަ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނެ ޑޮލަރ ހޮޔަން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ އުޅަނދު ގަނެ އެއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމި ޕާޓީގެ ލިސްޓުގައިވީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޮޔަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުތުފުރިކަމުގެ ނިންމާކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުޅުމަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަމިއްލަ އިސްތިހާރުގައި ދީފައިވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިއަށްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮފަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު، 31 މާރޗް 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާތޯ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އާނާ ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ޝުކުރުވެރިކަމުގެ ނިޝާނެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވަޢުދަކީ ހަޤީޤަތުވެސް އިލްތިޒާމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ތަންފީޛުކުރުވާން އެއްވެސް ޑޮލަރ ހޯއްދަވަން ނިންމަވަން ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ދަޢުވާ

ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޕީރަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަރަކާ ސިންގް ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ދަޢުވާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި [illegible] [illegible].) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކުރައްވަނީ، [illegible] [illegible] އަންނަނިވި ސަބަބުތައް [illegible].

1. ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުކުމްކުރުމަކީ، [illegible] ނެތް ދިނުމަށް ހުކުމްކުރެވިފައިވާ ފައިސާއަކަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު [illegible]، އިނީ [illegible] ނެތް އަދި [illegible] ކަމެއް ނެތް ހުކުމްކުރުމަށް ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެ [illegible] އެއްބަސްވެފައެވެ [illegible]؛
3. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ [illegible] [illegible] ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އަށް އެ [illegible] ދީފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަރަކާ ސިންގް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ [illegible] [illegible]، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] މި މުޢާމަލާތުގެ [illegible] [illegible] [illegible]؛
5. ފުރިހަމަ [illegible] އެއްބަސްވުމެއް [illegible] [illegible] [illegible]، މި ހުކުމުގައި [illegible] [illegible] ޝަރީޢަތުން [illegible] [illegible] ސަބަބު [illegible]؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގްގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވެވޭ އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނޯވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤުރާރުގައިވާ "ގޮތެއް ހުރަސްޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނޫ އަދި އޮޅުން ނުފިލާފައިވާ އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، ހުރަސްއެޅުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެ، ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގްގެ އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުރަސްއެޅިކަން ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިޚްތިޔާރެއް ނޫންކަން ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގް ބަޔާން ޤަބޫލުކުރައްވާފައިވާތީ، ދެފަރާތާ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ރުކުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސްގެ ގޮތުގައި އުފަންދު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާ ސިފަ ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގް އާއި ޕްރޮމިސްގެ ގޮތުން އެ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފޮތުގައި ވައުދަކަށް ބަރޯސާވެގެން ޖ.ރ. އަލްފާ ސިންގް ކުރި ޢަމަލެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައު ތަޠްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމުޢާމަލާ ރިޢާޔަތްކުރާގޮތުގެ ދަރަޖަ މި އުސޫލާ ތަޠްބީޤުކުރާ ހަމައެކަނި ދެފުށުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ފަރާތުން އިސްތިސްނާ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަނާގެ ވައްދަރަކީ އޭނާގެ މަސްލަހަތާ ދަރަޖަބަހާ" މި މާނައިގައި ޔަޤީން ދަރަޖައިގެ ބަލިވުމެއް އެންމެނާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައްދަރު ދަރަޖަބަހަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބޭނުމަކީ ޔަޤީން މާއްދީ ނަފްސާނީގެ ބަލިވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުޤާބިލުގައި ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަދަލުކުރެވޭ ނުވާ ވައްދަރު ފުއްދުން ތަޢުލީމުވެސް ހަމައެކަނި އަހުލާފު ގޮތެއް ނުވާކަމަށާއި، ވައްދަރު ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި އެވަނަ ވައްދަރު ފާސްކުރުމެއް ތަޢުލީމުކުރާ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލޭނެ ވަޖުހެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 14 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދެނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަގީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަންދުވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާރީ ދައްލާކީ ހިރިސްތާނުގެ، ކޭސް އިނގިލިސްތާނުގެ ބަޔާންތަކުން، ކާރލިލް ވަރސަސް "ސްމޯކް ކާބޮލިކް ކޮމްޕެނީ" ކަމަށް ބުނާ އިޝްތިހާރަކީ މާނަ ނޫނުގެ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް އިޝްތިހާރަކަށްވާތީއެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭން ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ގަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ގަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދިނުމަކަށް ބުނެދީފައެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ގަބޫލުކުރުމުގައި އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ގަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ގަބޫލުކުރާނީ ޢާންމުކޮށް އެކަމަކު ކަންތައް ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަކަށް ޝަރުޠުފުރިކަމުގެ ނޯޓިސް ސާފުބަޔާނުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމާ ސިޓީން އަނބުރާގަންނަނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ހަމީދު ވ. ސޮފިއްޔާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ހުރިނަމަ، ތަންފީޒުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭނެއެވެ. ފައިސާ ދިނުމަށް އިލްތިޒާމުވުމާ ނޫންކަމާއި، އެކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން، ފައިސާ ދިނުމާ ގަބޫލުކުރުން ސާބިތުވުން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް، އެކަމު އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޒަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްގެން ބުނާ ބަހެކެވެ. އެއީ ވަޢުދުވާ ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރީ ޢަމަލެކެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ޤާޟީ މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދުވި މީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެވޭތޯ ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރެވޭތޯ ބެލުމާމެދު، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޢާންމު މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޚަލީފާ ޢުމަރުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއްވި މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހައްދަކަމުގެ މައްސަލަ ވެސް، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަދަލުގޮތުގައި ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވި މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެވޭނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތާ ދުވަހެއްގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޚަރަދެއް ކުރެވިފާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖެހުމެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހުމެވެ.

13. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ޢަމަލުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުކުރެވޭ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންވުމުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވީ ވަޢުދާ ހިލާފު އަމަލެއް ކުރުން އިންސާފާއި ޢަދުލުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދިފާޢުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ޤާއިމުވާ ދަޢުވާއެއްގައި ޤާނޫނީ ނަތީޖާއެއް ނުވަތަ ތަދުބީރެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވި ފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި އެ ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްގެ ދިފާޢުގައި އެކަނިޔެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަންބަރސް އެޓް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އަންނަ ހަމަ ނުވަތަ އެއަށް ބަރޯސާވާން ހުއްދަ ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދުވުމުން ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ހިލާފު ޢަމަލުކުރުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވުމާއި، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަޙްމަދު މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަތުބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ރައްދުވި ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާނެ ކަމަށް ތަޞައްވުރުކުރެވިދާނެ އެކަށީގެންވާ (ރީޒަނަބަލް) ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމާއި، ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ބައިންސާފުވާ ގޮތަށް ހަމަހަމަނުވާ ކަމެއް ކުރިމަތިވުން ހުރުމާއި، ވަޢުދު ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކަކީ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކުރި ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައިވާ ޝަރުޠުތަކެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ބާވަތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ޝާމިލު ނުދިއުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުޞޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއަލިޓީގެ ދަށުން މި އުޞޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލާ ދުރުކުރާ ކަހަލަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަމީދު ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަމީދު (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ އުންސުރުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.
2. އެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުލިބުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ހިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އުމަރަކަށް އަސްލާ (ވަޢުދު ހައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލް ޑިޓްރިމެންޓް) ޢަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާނަމަ ދެކިގެން، ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތަށް ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އިންސާފާ ދެކޮޅު ކުރިމަތިލާންޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުން ބަޗާ ދިމަވުމުގެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ފެނިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގާން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަވްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަވްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އޮތް ހުރަހަކާ ހުރަހުގެމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ ހުރަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަށިއްޖާނަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން ގޮތެއް ހަރުދަނާވާނެކަމަށް ބުނާ ބާބުތަކުން ނުފެނޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަކަށް ނުވާކަމަށް ބުނާތީ، އެކަމުގައި އުޖޫރަ ގޮތެއް ބަހުސަކީ ކޯބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.